

GLOSSAIRE

Cadastre

Par : EL Mehdi SELLAMI

I : Le statut Melk ou Propriété Privée

C'est la propriété privée des terrains qu'ils soient bâtis ou non, plantés ou non, et quel que soit sa destination pour l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'urbanisation, le commerce ou autre.

La propriété privée ou Melk peut être, non immatriculée, immatriculée, ou seulement en cours d'immatriculation. Ce statut est le plus dominant et répandu notamment en milieu urbain.

II : Le Statut Collectif – Ou (Propriété des terres collectives)

Ce sont des terres appartenant en pleine propriété à des collectivités ethniques régies par les coutumes locales et une législation particulière définissant les règles de gestion de ces terres.

Les terres collectives sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables (art. 4 du Dahir du 27 avril 1919).

1- L'inaliénabilité : Les terres collectives sont inaliénables. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent faire l'objet d'aucun acte de cession ou de disposition ni gratuitement, ni à titre onéreux.

2- L'insaisissabilité: Les terres collectives sont insaisissables. Elles ne peuvent faire l'objet de mesure de saisie, ni conservatoire, ni d'exécution, ni faire l'objet de vente forcée par adjudication.

3- L'imprescriptibilité: Le droit de propriété des terres collectives, même s'elles ne sont pas immatriculées, est imprescriptible. C'est-à-dire que ces terres ne peuvent être appropriées par aucun des modes de prescription ni acquisitive, ni extinctive.

III: Le Statut Guich:

Ce sont des terres qui avaient été concédées par le sultan, sous forme de jouissance à certaines tribus dites Guich, (le mot vient de djich ou armée), moyennant leur mobilisation en contingents militaires en cas de besoin, en vue de défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la police dans leurs régions

Les terres guichs possèdent un statut hybride qui relève à la fois du régime domanial et du régime collectif ce qui fait que deux entités administratives se partagent le droit de propriété :

- Le ministère des finances (direction des Domaines) ;
- Le ministère de l'Intérieur (direction des affaires rurales), pour la gestion, le contrôle et la défense des intérêts des collectivités installées sur ces terres.

IV: Le Statut Habous ou Wakf:

Le terme Habous est, sur le plan Étymologique, synonyme de wakf. Il signifie : « arrêter, mettre en arrêt, mettre en dehors et garantir contre tout acte discrétionnaire, enfin immobiliser »

Ces biens sont aussi inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.

V : Les Propriétés Domaniales

Ce sont des propriétés appartenant à l'État ou à l'un de ses démembrements, soit sous forme de domaine public, soit sous forme de domaine privé.